

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Modelo-base com placeholders para uso no software Último Andar

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo identificadas celebram contrato de locação de imóvel, nos termos da legislação brasileira aplicável, especialmente a Lei nº 8.245/1991, o Código Civil e a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), mediante as cláusulas e condições seguintes.

1. Das Partes

LOCADOR(A): {{nome_locador}}, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº {{cpf_cnpj_locador}}, com endereço em {{endereco_locador}}, doravante denominado(a) LOCADOR(A).

LOCATÁRIO(A): {{nome_locatario}}, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob nº {{cpf_cnpj_locatario}}, com endereço em {{endereco_locatario}}, doravante denominado(a) LOCATÁRIO(A).

ADMINISTRADORA/INTERVENIENTE: Último Andar, inscrita no CNPJ sob nº {{cnpj_administradora}}, com endereço em {{endereco_administradora}}, quando aplicável, atuando na administração da locação, cobranças, comunicação entre as partes e guarda dos documentos contratuais.

2. Do Imóvel Locado

O LOCADOR dá em locação ao LOCATÁRIO o imóvel situado em {{endereco_imovel}}, com as características descritas no cadastro interno nº {{codigo_imovel}}, incluindo eventuais vagas, benfeitorias, equipamentos e acessórios constantes no laudo de vistoria e/ou no anexo de descrição do imóvel.

O imóvel destina-se exclusivamente à finalidade {{finalidade_locacao}}, vedada alteração de uso sem autorização prévia e por escrito do LOCADOR ou da ADMINISTRADORA.

3. Do Prazo da Locação

A locação terá início em {{data_inicio}} e vigorará pelo prazo de {{prazo_contrato}}.

Quando o prazo for determinado, o término será em {{data_termino}}. Na hipótese de prazo indeterminado ou prorrogação automática, as regras de rescisão e notificação seguirão a legislação aplicável e as condições pactuadas neste instrumento.

4. Do Aluguel, Encargos e Forma de Pagamento

O aluguel mensal será de {{valor_aluguel}}, vencível todo dia {{data_vencimento}} de cada mês, observado que o vencimento mensal deverá ocorrer até o dia 10 de cada mês, conforme regra operacional da ADMINISTRADORA.

O pagamento será realizado por meio de {{forma_pagamento}}, em favor de {{favorecido_pagamento}}, ou por outro meio informado formalmente pela ADMINISTRADORA.

Além do aluguel, serão de responsabilidade do LOCATÁRIO, quando aplicáveis e salvo disposição diversa: condomínio, IPTU, taxas ordinárias de uso, consumo de água, energia elétrica, gás, internet, multas por uso irregular e demais encargos diretamente vinculados à posse e utilização do imóvel.

O atraso no pagamento sujeitará o LOCATÁRIO à multa moratória de {{multa_mora_percentual}}%, juros de {{juros_mora_percentual}}% ao mês, correção monetária e demais despesas de cobrança, observados os limites legais e contratuais.

5. Do Reajuste

O aluguel poderá ser reajustado a cada período de {{periodicidade_reajuste}}, pelo índice {{indice_reajuste}}, ou por outro índice legal que venha a substituí-lo, conforme previsto na legislação aplicável.

Na impossibilidade de utilização do índice pactuado, as partes poderão adotar índice substitutivo idôneo ou formalizar ajuste por aditivo contratual.

6. Da Garantia Locatícia

A garantia da locação será {{tipo_garantia}}, conforme dados e documentos constantes no cadastro do contrato.

Quando houver fiador, seguro-fiança, caução ou outra modalidade, as condições específicas constarão de anexo ou cláusula complementar, integrando este contrato para todos os fins.

7. Da Vistoria, Conservação e Devolução do Imóvel

O LOCATÁRIO declara receber o imóvel no estado descrito no laudo de vistoria inicial, obrigando-se a conservá-lo, utilizá-lo adequadamente e devolvê-lo ao final da locação no mesmo estado em que o recebeu, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso regular.

Benfeitorias, modificações, reformas, pinturas, instalações ou alterações estruturais dependerão de autorização prévia e por escrito do LOCADOR ou da ADMINISTRADORA.

Ao término da locação, será realizada vistoria de saída, podendo ser apurados reparos, débitos, multas, encargos pendentes e eventuais indenizações.

8. Das Obrigações do Locador

Compete ao LOCADOR entregar o imóvel em condições de uso, responder por vícios ou defeitos anteriores à locação, fornecer documentos necessários à administração do contrato e respeitar a posse direta do LOCATÁRIO durante a vigência contratual.

Compete ainda ao LOCADOR informar dados bancários corretos, alterações cadastrais e eventuais restrições ou ônus que possam afetar a locação.

9. Das Obrigações do Locatário

Compete ao LOCATÁRIO pagar pontualmente o aluguel e encargos, utilizar o imóvel conforme a finalidade contratada, cumprir normas condominiais, permitir vistorias previamente agendadas, comunicar danos ou ocorrências relevantes e não ceder, sublocar ou emprestar o imóvel sem autorização formal.

O LOCATÁRIO responsabiliza-se por danos causados por si, seus familiares, empregados, visitantes, prepostos ou terceiros autorizados a ingressar no imóvel.

10. Da Rescisão e Multa Contratual

A rescisão antecipada observará a legislação aplicável, as hipóteses legais de denúncia ou resolução contratual e a multa pactuada de {{multa_rescisoria}}, proporcional quando aplicável.

Constituem hipóteses de rescisão, entre outras: inadimplemento, infração contratual, uso irregular do imóvel, sublocação não autorizada, descumprimento de normas legais ou condominiais e demais situações previstas em lei.

11. Da Proteção de Dados Pessoais - LGPD

As partes autorizam o tratamento dos dados pessoais estritamente necessários para cadastro, análise, celebração, execução, gestão, cobrança, arquivamento e cumprimento de obrigações legais ou regulatórias relacionadas à locação.

A ADMINISTRADORA compromete-se a adotar medidas técnicas e administrativas razoáveis para proteger dados pessoais contra acessos não autorizados, perda, alteração, comunicação indevida ou tratamento inadequado.

Os dados poderão ser compartilhados com bancos, seguradoras, cartórios, plataformas de assinatura eletrônica, órgãos públicos, prestadores de cobrança, assessorias jurídicas e demais terceiros necessários à execução do contrato, observada a finalidade legítima e a legislação aplicável.

O titular poderá solicitar informações, correções ou providências relativas a seus dados pessoais pelos canais oficiais da ADMINISTRADORA: {{email_privacidade}}.

12. Das Comunicações

As comunicações entre as partes poderão ocorrer por e-mail, aplicativo de mensagens, telefone, correspondência física, plataforma da ADMINISTRADORA ou outro meio informado no cadastro, considerando-se válidas quando enviadas aos contatos declarados: {{email_locador}}, {{email_locatario}} e {{telefone_locatario}}.

As partes comprometem-se a manter seus dados cadastrais atualizados.

13. Disposições Gerais

Este contrato obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, não podendo ser cedido sem autorização por escrito, salvo hipóteses previstas em lei.

A eventual tolerância de uma parte quanto ao descumprimento de obrigação pela outra não constituirá renúncia, novação ou alteração contratual.

Integram este contrato os anexos, laudos, fotos, comprovantes, garantias, aditivos e documentos digitais vinculados ao registro nº {{numero_contrato}}.

14. Do Foro

Fica eleito o foro da comarca de {{foro}}, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas deste contrato, salvo disposição legal específica de competência.

{{cidade}}, {{data_geracao}}.

LOCADOR(A): {{nome_locador}}

LOCATÁRIO(A): {{nome_locatario}}

ADMINISTRADORA/INTERVENIENTE: Último Andar

TESTEMUNHAS

1. Nome: {{nome_testemunha_1}} CPF: {{cpf_testemunha_1}} Assinatura: _____	2. Nome: {{nome_testemunha_2}} CPF: {{cpf_testemunha_2}} Assinatura: _____
Observação: recomenda-se reconhecimento de firmas ou assinatura eletrônica com trilha de auditoria, conforme política interna da administradora.	

Quadro de placeholders principais

Placeholder	Descrição
{{nome_locador}}	Nome completo/razão social do locador.
{{cpf_cnpj_locador}}	CPF/CNPJ do locador.
{{endereco_locador}}	Endereço completo do locador.
{{nome_locatario}}	Nome completo/razão social do locatário.
{{cpf_cnpj_locatario}}	CPF/CNPJ do locatário.
{{endereco_locatario}}	Endereço completo do locatário.
{{endereco_imovel}}	Endereço completo do imóvel locado.
{{valor_aluguel}}	Valor mensal do aluguel.
{{data_vencimento}}	Dia/data de vencimento mensal do aluguel, limitado ao dia 10.
{{prazo_contrato}}	Prazo contratual: 12, 24, 36 meses ou indeterminado.
{{data_inicio}}	Data de início da locação.
{{data_termino}}	Data de término da locação, quando houver prazo determinado.
{{cidade}}	Cidade de assinatura/geração do documento.
{{data_geracao}}	Data de geração do documento.
{{numero_contrato}}	Número interno do contrato.
{{codigo_imovel}}	Código interno do imóvel.
{{tipo_garantia}}	Tipo de garantia locatícia.
{{email_privacidade}}	Canal LGPD da administradora.